



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- התובעים:**
1. שיין יוליה
 2. קושניר ניקה
- שניהם באמצעות ב"כ עו"ד סופר ליאור

-נגד-

- הנתבעים:**
1. אגא מחמוד
 2. נציגות הבית המשותף ברחוב אלומה 12 בנוף הגליל
 3. חביב עאוני
 4. חביב וילא
- נתבעים 1, 3-4 באמצעות ב"כ עו"ד סלאמה פאיז

פסק דין

תביעה שעילתה בסעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

רקע כללי והשתלשלות ההליך

1. במרכז ההליך בית משותף ברחוב אלומה 12 נוף הגליל, הידוע כגוש 17753 חלקה 6 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף מורכב משני אגפים, לענייננו רלבנטי אגף 2 שאליו משתייכות דירות הצדדים.
2. התובעות, בעלות דירה בקומה השביעית (תת חלקה 17), טענו בכתב התביעה לקיומה של רטיבות בדירתן, שמקורה בדירה שמעליהן (תת חלקה 20) וברכוש המשותף.
3. נתבע 1 היה הבעלים של תת חלקה 20 עד לתאריך 08.06.25 (להלן – **מחמוד אגא**); בתאריך זה הועברה הבעלות בדירה על שם נתבעים 3-4 (להלן – **חביב**). נתבעת 2 היא נציגות הבית המשותף (להלן – **הנציגות**). נתבעים 1, 3 ו-4 ייקראו להלן – **הנתבעים**; תת חלקה 20 תיקרא להלן – **דירת הנתבעים**.
4. התביעה הוגשה בתאריך 23.01.25 נגד מחמוד אגא; בכתב ההגנה שהוגש על ידו בתאריך 03.06.25 לא ציין מחמוד אגא כי דירתו נמכרה לחביב בשנת 2024. בדיון קדם משפט שהתקיים בתאריך 20.07.25, ולאחר שניתנה החלטה על מינוי מומחה מטעמי (ראו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- (בהמשך), הודיע מחמוד אגא לראשונה כי הדירה נמכרה לחביב "לפני כמה חודשים" (פרוטוקול עמוד 7 שורה 6).
5. בנסיבות העניין עיכבתי את ביצוע ההחלטה על מינוי מומחה, והוריתי על צירופם של חביב להליך כנתבעים. התובעות התבקשו להמציא לחביב את כתב התביעה המתוקן.
6. בתאריך 22.07.25 הודיע מחמוד אגא על הסכמתם של חביב לשתף פעולה עם המומחה מטעמי. בתאריך 27.07.25 הוגש כתב הגנתם של חביב לתיק; בכתב ההגנה הכחישו חביב את טענות התובעות לנזק שמקורו בדירתם; לצד זאת, הודיעו חביב שהם מוכנים לשתף פעולה עם המומחה מטעמי, כדי לקדם את בירור ההליך.
7. לנוכח האמור, הוריתי לצדדים לפעול בהתאם להחלטה מיום 20.07.25 במסגרתה הוריתי על מינויו של לאוניד ניקלשפארג, מומחה מטעמי (להלן – **המומחה**).
8. חוות דעת המומחה הוגשה ביום 09.09.25 (להלן – **חוות הדעת**). בחוות הדעת הצביע המומחה על רטיבות בדירת התובעות: בחדר שירותים, בפרוזדור ובחדר רחצה; ועל סימני רטיבות יבשים בתקרת הסלון. המומחה העריך כי נזקי הרטיבות בדירת התובעות הם תוצאה של ליקויים בדירת חביב ומליקויים בגג הבית המשותף.
9. בעקבות חוות הדעת ביקשו הנתבעים לחקור את המומחה על חוות דעתו הואיל ולטעמם היא "איננה יסודית... אינה נכונה". בהתאם לבקשתם נקבע מועד לחקירת המומחה, כפוף לתשלום שכרו של המומחה בסך 1,600 ₪. בעקבות החלטה זו, הגישו הנתבעים בקשה לא לחקור בשלב זה את המומחה, אלא את התובעות וזאת "בשל שיקול כלכלי וכדי לחסוך בהוצאות". בהחלטה מיום 21.09.25 התבקשו הנתבעים להבהיר מהי מטרת חקירת התובעות. בתגובתם מיום 25.09.25 טענו הנתבעים כי חוות דעת המומחה "**אינה מדויקת... בעת הביקור הוטעה המומחה ע"י התובעות, והוצגו בפניו חצאי עובדות ואותן עובדות לא היו מדויקות... בנוסף לכך, דירת התובעות עברה תיקונים במערכת האינטסלציה לאחרונה, חקירת התובעות עלולה לגלות את האמת וגם את הסתירות המהותיות עם מסקנות המומחה... הנתבעים אינם יכולים לחשוף את כל הסיבות להזמנת התובעות הואיל והדבר יפגע בחקירה הנגדית...**". לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת התובעות, מצאתי להיעתר לבקשת הנתבעים לחקור את התובעות, תוך שהובהר כי אם יימצא שחקירת התובעות הייתה לשווא, יובא הדבר בחשבון במסגרת החיוב בהוצאות. לאחר החלטה זו הגישו הנתבעים בקשה להזמנת עד בשם תאמר אבו גוש; גם לבקשה זו נעתרתי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. דיון הוכחות התקיים בתאריך 25.11.25. לאחר ניסיון שלא צלח להביא את הצדדים להסכמות, נחקרו התובעות בחקירה נגדית על ידי בא כוח הנתבעים. כמו כן העיד מר תאמר אבו גוש, מטעם הנתבעים. בקשת הנתבעים לחקור את אמן של התובעות שנכחה בדיון, נדחתה (פרוטוקול עמוד 11 שו' 29-27). גם בקשתם להזמין את המומחה לחקירה, נדחתה (ראו נימוקים להלן).

11. בסוף הדיון הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. בחנתי את טענות הצדדים בסיכומיהם - כדי לא להאריך את ההחלטה מעל הנדרש, מצאתי שלא לפרט, וההתייחסות אליהן תיעשה בהתאם לצורך בפרק שלהלן.

דיון והכרעה

12. לאחר בחינת החומר שמונח שלפניי, לרבות טענות הצדדים בסיכומיהם, חוות דעת המומחה ועדויותיהם של העדים, מצאתי שיש לאמץ את ממצאי המומחה בקשר לליקויים הגורמים לרטיבות בדירת התובעות, וההמלצות לתיקונם.

13. המקור לתביעה בהוראת סעיף 3 לתקנון המצוי הקובע כך:

(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחר שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון.

14. מהסעיף עולה חובת בעל דירה וכן חובת נציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף בהתאמה, העלול לפגוע בדירה אחרת. מדובר בחובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את בעל הדירה הנדרש לתקן את דירתו, ובמנותק מהשאלה, האם הליקוי נובע ממעשיה או ממחדליה של הנציגות או של בעל הדירה האחרת [ראו: עש"א (מחוזי י-ם) 13766-05-25 בת שבע בבלי אבולעפיה ע' כהן נ' גלעד בוק (נבו 17.06.25); עש"א (מחוזי י-ם) 22309-02-24 אלי כהן נ' יהודה בוזגלו (נבו 27.3.2024)].

15. לנוכח המחלוקת בין הצדדים ובשים לב לחומר שהונח לעיוני, מיניתי מומחה מטעמי בדיון הראשון, משסברתי שיהא בכך לקדם את ההליך ולנהלו באופן יעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בסיכומיהם טענו הצדדים כי לא היה מקום למינוי מומחה מטעמי, לפני שהתובעות הגישו חוות דעת מטעמן וטרם הוכיחו את טענתן לרטיבות (פרוטוקול עמוד 18 שו' 24-27). מצאתי שיש לדחות את הטענה.

17. לפי תקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**), בית המשפט רשאי בכול עת למנות מומחה לעניין שבמחלוקת; "**אין מניעה למנות מומחה כזה בשלב של קדם משפט ובדרך כלל אף רצוי לעשות כן. אין מניעה למנות מומחה בטרם המציאו הצדדים חוות דעת מטעמם ואין בכך כדי "ליצור" ראיות עבור התביעה שטרם הביאה כאלה**" [\[רע"א 7431/96 יפת השמש חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' אלוני, פ"ד נ"א\(2\) 574; ראו גם: רע"א 6878/21 עדיאלי נ' בנייני בר אמנה בע"מ \(נבו 19.10.2021\)\]](#).

18. ממצאי המומחה מאשרים את טענת התובעות בכתב התביעה, לנוקי רטיבות בדירתן, שמקורם בליקויים בדירת הנתבעים וברכוש המשותף.

19. הלכה היא, שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [\[ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא\(1\) 133, 139 \(1987\); רע"א 864/24 חב' דרך ארץ נכסי החצב בע"מ נ' חב' נוף הארץ יזום ובניו בע"מ \(נבו 01.02.24\)\]](#). עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [\[ראו: 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי \(נבו 23.7.06\); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ \(נבו 28.10.10\)\]](#).

בחינת ממצאי המומחה בקשר לליקויים בדירת הנתבעים

20. בסעיף 3 לחוות הדעת פירט המומחה את ממצאיו בדירת התובעות:

בסלון – סימני רטיבות יבשים בתקרה; בפרוזדור – סימני רטיבות בתקרה ובחלקם העליון של הקירות; ליד צינורות משותפים מבוטלים, של מערכת סולרית שפורקה בעבר בגג, נמצאו מים בעומק התקרה. צינורות אלו פורקו בדירת הנתבעים ובדירה שמתחת לדירת התובעות; בחדר שירותים – סימני רטיבות, שבהם נמדדה רטיבות בשיעור עד 79.2%, בפינת תקרה/קירות, ליד צינור ביוב משותף; בחדר רחצה – סימני רטיבות, שבהם נמדדה רטיבות בשיעור עד 80.7%, בפינת תקרה/קירות, ליד צינור ביוב משותף.

21. בחוות הדעת ציין המומחה את טענת התובעת כי הרטיבות וטפטוף מים התחילו בחודש אפריל 2024, התגברו בחודש דצמבר 2024 ובחודש יולי 2025 טפטוף מים פסק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. בסעיף 4 לחוות הדעת פירט המומחה את ממצאיו בדירת הנתבעים. להלן יובא ציטוט של הדברים מתוך חוות הדעת:

...
4.2. פרוזדור.

א. קיימים סימני רטיבות בחלקו התחתון של קיר פינת מכונת כביסה, בהם נמדדה רטיבות בשיעור מרבי של 100%.

ב. מאחורי קיר גבס שנבנה בפינת מכונת כביסה עוברים צינורות מים של דירת הנתבעים, אשר יורדים מגג הבניין דרך פתח בו בעבר עברו צינורות מים משותפים של מערכת סולרית.

הנתבעים לא העבירו את צינורות המים דרך צינור שרוול עם פרט "מקל סבא" ולא ביצעו איטום סביב צינורות מים של דירת הנתבעים בגג הבניין אינו תקין.

ג. ביצעתי בדיקת המטרת מים קצרה באזור צינורות מים של דירת הנתבעים בגג הבניין. בעת הבדיקה התחילה נזילת מים בדירת הנתבעים, סביב צינורות מים אלו, והמים הצטברו ברצפת כוך, מאחורי קיר גבס.

4.3. חדר שירותים.

א. בעת הזרמת מים לתוך כיור נמצא טפטוף מים מחיבור סיפון כיור. נמצא שמים מטפטפים וחודרים, לתוך מצע ריצוף, דרך מרווח פתוח סביב קופסת ביקורת ברצפה.

ב. ביצעתי בדיקת צנרת דלוחין של חדר שירותים וצנרת ניקוז מכונת כביסה, באמצעות חסימתה עם בלון מתנפח ומילוי במים.

לאחר הבדיקה לא נמצאה ירידת מפלס מים בצנרת, אשר ניתן לראות בעין.

ג. לאחר ביצוע בדיקות המפורטות לעיל, נמדדה עליית שיעור הרטיבות בתקרת חדר שירותים בדירת התובעות, מ-79.2% ל-85.8%.

ד. בצילום פנים צנרת לא נמצאו ליקויים בצינור ביוב משותף.

4.4. חדר רחצה.

א. נמצאו סימני רטיבות, בהם נמדדה רטיבות בשיעור עד 87.6% בחלקם התחתון של קירות פרוזדור אשר גובלים בחדר רחצה.

ב. ביצעתי בדיקת צנרת דלוחין של חדר רחצה.

לאחר הבדיקה לא נמצאה ירידת מפלס מים בצנרת, אשר ניתן לראות בעין.

ג. ביצעתי בדיקת המטרת מים בפינת המקלחת.

ד. לאחר ביצוע בדיקות המפורטות לעיל, נמדדה עליית שיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה בדירת התובעות, מ-80.7% ל-89.6%.

ה. בצילומי פנים צנרת לא נמצאו ליקויים בצינור ביוב משותף.

4.5. מטבח - (נמצא מעל אזור הקרוב לסימני רטיבות בתקרת סלון של דירת התובעות).

ניתן לראות שהוחלפו ברזי "ניל" בקיר וסיפון כיור.

לא ידוע האם בעת החלפת ארונות מטבח בוצעו עבודות צנרת נוספות.

4.6. צנרת מים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- א. בעת בדיקת לחץ מים לא נמצאה ירידת לחץ המים.
ב. מרכזיית מים של דירת הנתבעים נמצאת בפרוזדור משותף של הבניין ומורכבת על גבי קיר.
רוב האזור בו הורכבה מרכזיית מים מקורה באמצעות גגון קל. מומלץ לנתבעים, בתיאום עם נציגות הבית המשותף, להשלים את הגגון הקל, על מנת למנוע ירידת גשם על צינורות המים וחדירת מים אפשרית לדירת התובעות, באזורים בהם הצינורות חודרים לתוך דירת הנתבעים.
...
23. ממצאי המומחה ומסקנותיו מבוססים על בדיקות שערך, והם לא נסתרו על ידי הצדדים.
24. הנתבעים ידעו שהדרך לסתור את חוות דעת המומחה היא באמצעות חקירה נגדית, בדרך של עימות המומחה עם קביעותיו בחוות הדעת, ולכן מלכתחילה ביקשו לזמנו לחקירה. משיקולים כלכליים ובשל רצונם לחסוך בהוצאות, חזרו בהם הנתבעים מבקשתם לחקור את המומחה; ותחת זאת ביקשו שבמועד שנקבע לחקירת המומחה, "ישמעו הוכחות הצדדים, לרבות חקירת התובעות" (בקשה מיום 17.09.25).
25. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 25.11.25, חקרו הנתבעים את התובעות בחקירה נגדית. לאחר שהסתיימה חקירתן, ביקשו הנתבעים לחקור את אמן של התובעות שנכחה באולם, הבקשה נדחתה על אתר בהחלטה שניתנה בדיון (פרוטוקול עמוד 11 ש' 27-29). מיד לאחר החלטה זו, ביקשו הנתבעים לזמן את המומחה לחקירה על חוות דעתו, בטענה שהתגלו עובדות חדשות במהלך עדויות התובעות, ולכן "יש מקום לחידוש זימון המומחה". גם בקשה זו נדחתה. להלן נימוקיי: לא מצאתי שניסיבות העניין מצדיקות לחרוג מהכלל הקובע שעל בעל דין להגיש את ראיותיו ב"חבילה אחת" ולא חלקים חלקים. רצונם של הנתבעים לחסוך בהוצאות אינו מצדיק פגיעה בניהולו התקין של ההליך והיא נגועה בחוסר תום לב דיוני [ראו: ע"א 579/90 רוזין נ' בן נון פ"ד מו 738 (1992); רע"א 1297/01 מיכאלוביץ' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה (4) 577, 579 (2001); רע"א 2218/21 מחאג'נה נ' חברת אל מנאר לפיתוח והשקעות בע"מ (נבו 5.4.2021)]. היעדרות לבקשת הנתבעים הייתה מביאה בהכרח להתארכות ההליך, ללא עילה מוצדקת, דבר שיש לו משמעות מיוחדת בשים לב לעונת החורף שבה אנו מצויים. גם במבחן התועלת מצאתי כי אין להתיר את עדות המומחה.
26. הנתבעים טוענים לקיומן של "סתירות" בהפנותם להערת המומחה בחוות דעתו כי לא הבחין בטפטוף מים בדירת התובעות, ולדברים שנמסרו לו בעת הביקור, לכאורה מטעם התובעת - שבחודש יולי 2025 הופסק הטפטוף בדירת התובעות. עוד הלינו הנתבעים בסיכומיהם על ניסיונה של תובעת 1 בעדותה, להחליש קביעה זו של המומחה בחוות דעתו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/174/2024

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. ייאמר כבר עתה כי הפסקת הטפטוף בחודש יולי 2025 (סעיף 7.1 לחוות הדעת) אינה מאיינת את יתר קביעותיו של המומחה בדבר קיומם של ליקויים בדירת הנתבעים.

28. מסקנת המומחה לקיומם של ליקויים בדירת הנתבעים ובכרוש המשותף מבוססת בעיקרה על בדיקות, צילומים ומדידות שערך באמצעות המכשור שברשותו, ועל פי הידע והניסיון שלו בתחום, ולא רק על דברים שמסרו לו הנוכחים בעת ביקורו בדירות.

29. ממצאי המומחה בדבר קיומם של סימני רטיבות יבשים בסלון דירת התובעות; וסימני רטיבות בפרוזדור, בחדר השירותים ובחדר רחצה, מבוססים על בדיקות שערך באמצעות מכשירים שברשותו (ראו סעיף 2 לחוות הדעת; ותמונות של המדידה בנספח 1 לחוות הדעת, סעיף 1).

30. בעקבות בדיקת המטרת מים בפינת המקלחת בחדר הרחצה בדירת הנתבעים, נמדדה עלייה בשיעור הרטיבות בתקרת חדר רחצה בדירת התובעות מ-80.7% ל-89.6%. בדיקת הזרמת מים לכיור חדר השירותים בדירת הנתבעים הובילה לטפטוף של מים מחיבור סיפון כיור, ולחדירתם לתוך מצע הריצוף, דרך מרווח פתוח סביב קופסת ביקורת ברצפה (סעיף 4.3 א לחוות הדעת), משם לדירת התובעות; בדיקות שערך המומחה בחדר השירותים בדירת הנתבעים גרמו לעלייה בשיעור הרטיבות בחדר השירותים בדירת התובעות מ-79.2% ל-85.8%; בדיקת המטרת מים בגג, סמוך לצינורות, התחילה נזילת מים בדירת הנתבעים סביב צינורות אלו, והמים נקוו ברצפת כוך, מאחורי קיר גבס שנבנה בפינת מכונת כביסה. מים אלו גורמים לרטיבות בפרוזדור דירת התובעות.

31. לא נשמעה טענה של הנתבעים לטעות או לפגם שנפל בעצם הבדיקות שערך המומחה. אם סברו הנתבעים שמסקנת המומחה לחדירת מים מדירתם לדירת התובעות, שגויה – היה עליהם לנסות ולסתור את קביעתו, על ידי חקירתו הנגדית.

32. העובדה שנכון למועד הבדיקות לא היה טפטוף, וגם אם מדובר בתקופה ארוכה, מחודש יולי 2025, שבמהלכה לא חדרו מים לדירת התובעות - אין משמעה שאין עילה לחיוב הנתבעים לתקן את דירתם, מכוח סעיף 3(ב) לתקנון המצוי.

33. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי קובע "**בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון**" (הדגשה שלי - עמ"ב). מלשון הסעיף עולה זכותו של בעל דירה לדרוש מבעל דירה לבצע תיקון בדירתו, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו. הסעיף משמיענו, שניתן לכפות על בעל דירה לבצע תיקון בדירתו, גם אם מדובר בליקוי שכעת אינו פוגע בדירת דורש התיקון, אך קיימת אינדיקציה לכך שהוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יפגע בה בעתיד. בעניין זה אפנה לפסק הדין עשא (מחוזי ת"א) 53315-11-23 עמימה גנות נ' ורד כהן (נבו 19.03.24) שבו נדון מקרה דומה למקרה דנן:

"זאת ועוד, גם ככל שאלך עם המערערת כברת דרך ואקבל טענותיה ולפיהן לא קיימת כיום רטיבות פעילה, אין בכך כדי לאיין את עילת התביעה כלפי המערערת... לענייננו, קובע סעיף 3(ב) לתקנון המצוי (אשר בהעדר תקנון אחר – ובמקרה דנן לא טענו הצדדים לקיומו של תקנון אחר – חל על הבית) כך: "(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

כפי שפורט לעיל, המשיבה טענה לקיומה של רטיבות אשר מקורה בדירת המערערת ועתרה לביצוע תיקונים בדירת המשיבה – זאת, בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון – הקובע חובת תיקון נזק ש"עלול" לפגוע בדירת המשיבה – לא רק על מנת למנוע את הרטיבות הקיימת, אלא על מנת למנוע נזק עתידי. בהתאמה, על מנת לאיין את עילת תביעתה של המשיבה, לא די בכך שהרטיבות הסתיימה כפועל יוצא מביצוע תיקון כלשהו על ידי המערערת, אלא שיש להוסיף ולבחון במסגרת בירור ההליך, איזה תיקון יש לבצע על מנת להפסיק את קיומה של הרטיבות מכאן ואילך...

לאור זאת, הרי שגם ככל שנפסקה הרטיבות מטעמים שונים (ובמקרה דנן יתכן שמדובר בטעמים הקשורים בעבודות שבוצעו על ידי המערערת עצמה במרפסת או הנציגות), עדיין לא ניתן לומר כי התביעה מיצתה את עצמה, באשר שומה על המפקח לבחון ולהכריע בדבר מקור הרטיבות מלכתחילה וכן, באשר לעבודות אשר יש לבצע על מנת שהרטיבות לא תשנה. (הדגשות אינן במקור -עמ"ב).

34. בקשר לטענת הנתבעים בסיכומיהם, כי פעלו כפי שמצופה "מאדם סביר" (פרוטוקול עמוד 17 ש' 12; עמוד 18 ש' 5) – אמת המידה לחיוב בעל דירה מכוח סעיף 3(ב) לתקנון המצוי אינה עניין של סבירות. הסעיף קובע חובה מוחלטת של בעל דירה לדאוג שדירתו תהיה תקינה ולהבטיח שלא יהא בה ליקוי ש"עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"; שאלת סבירות התנהלותם של הנתבעים ביחס לתלונות התובעות על רטיבות בדירתן, עשויה אולי להיות רלבנטית בקשר לחיוב בהוצאות ההליך, אך לא בקשר לחובתם להביא למצב שבו דירתם תהא תקינה ושלא יהא בה ליקוי שעלול לפגוע בדירת התובעות.

35. בעצם נקיטתם בפעולות כאלו ואחרות, לרבות פנייה לחברת הביטוח המבטחת את דירתם, לא יצאו הנתבעים ידי חובה בנסיבות שבהן קבע המומחה שישנם ליקויים בדירת הנתבעים הטעונים תיקון, ומשחוות הדעת לא נסתרה. גם אם נכון למועד ביקורו של המומחה בבית המשותף, ובמשך התקופה שקדמה לביקור לא הייתה רטיבות פעילה בדירת התובעות – אין באמור לאיין את מסקנות המומחה בחוות הדעת.

36. לנוכח האמור לעיל, אני מקבלת את תביעת התובעות, ומצאתי לתת צו מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי. חביב הם הבעלים והמחזיקים בתת חלקה 20, ולפיכך צו לתיקון הליקויים בתת חלקה 20 יינתן נגד חביב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. הואיל ואגא מחמוד כבר אינו בעלים של תת חלקה 20 דין התביעה נגדו להימחק. לצד זאת יש לחייבו בהוצאות, כפי שיפורט בהמשך.

תיקון הליקויים בדירת הנתבעים

38. בהתאם להמלצת המומחה **בסעיף 8.1.1 לחוות הדעת**, אני מחייבת את חביב לתקן את הליקויים **בחדר השירותים** בדירתם, כדלקמן:

- א. לתקן נזילה בסיפון כיור או להחליף את הסיפון.
- ב. למלא ולאטום מרווח פתוח סביב קופסת ביקורת ברצפה.
- ג. לאחר ביצוע עבודות המפורטות לעיל, לבצע בדיקת צנרת דלוחין של חדר שירותים, באמצעות חסימתה עם בלון מתנפח ומילוי במים במשך כשעה. אם בעת הבדיקה תימצא חדירת רטיבות לתקרת חדר שירותים של דירת התובעות, יש לבצע תיקון בצנרת באמצעות אחת מטכנולוגיות מתקדמות בשיטת "תיקון ללא הרס" או להחליף חלקי צנרת ולבצע בדיקה חוזרת של הצנרת, כדי לבדוק האם קיימים כשלי חיבורי צנרת נוספים בחדר.

39. בהתאם להמלצת המומחה **בסעיף 8.1.2 לחוות הדעת**, אני מחייבת את חביב לתקן את הליקויים **בפינת מכונת כביסה בפרוזדור**, כדלקמן:

- א. לפרק מרצפות בכרך מאחורי קיר גבס ולנקות עד רצפת בטון.
- ב. לחתוך שאריות צינורות מים מבוטלים של מערכת סולרית ואחרים, עד למישור רצפת בטון.
- ג. לבטן ולאטום חורים בתקרה/ברצפת בטון ולתקן ריצוף וקיר גבס.

40. בהתאם להמלצת המומחה **בסעיף 8.1.3 לחוות הדעת**, אני מחייבת את חביב לתקן את הליקויים **בחדר הרחצה** בדירתם, כדלקמן:

- א. לפרק שורת מרצפות בפתח דלת ולהשלים סגירת בטון ואיטום מתחת לקצה רצפת פרוזדור.
- ב. לפרק מרצפות סביב צינור ביוב משותף ושורה תחתונה של חיפוי צינור ביוב משותף, לרבות שכבת טיט, לחשוף חיבור צנרת דלוחין לצינור ביוב משותף ולבדוק באמצעות חסימת הצנרת עם בלון מתנפח ומילוי במים במשך כשעתיים. כמו כן, לבדוק חיבור צינור ביוב של אסלה לצינור ביוב משותף, באמצעות הזרמת מים. אם בעת הבדיקה תימצא חדירת רטיבות לתקרת חדר רחצה של דירת התובעות, יידרש לבצע תיקון הצנרת באמצעות אחת מטכנולוגיות מתקדמות בשיטת "תיקון ללא הרס" או להחליף חלקי צנרת ולבצע בדיקה חוזרת של הצנרת, על מנת לבדוק האם קיימים כשלי חיבורי צנרת נוספים בחדר.
- ג. לבטן צנרת, לצקת הגבהת בטון/ קוביית בטון סביב צינור ביוב משותף עד לגובה של כ-5 ס"מ לפחות מעל פני ריצוף, לתקן רולקות בטון ולתקן איטום באמצעות מריחת שכבת יסוד ושתי שכבות חומר איטום זהה לקיים.
- ד. לאחר ייבוש סופי של חומר האיטום, לבצע בדיקת המטרת מים במשך כ-3 שעות בקירות פינת המקלחת, על מנת לבדוק תקינות איטום החדר. אם בעת הבדיקה תימצא רטיבות בדירת התובעות, יש לבצע עבודות פירוק ואיטום נדרשות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. העבודות לתיקון הליקויים כמפורט בסעיפים 38-40 תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלו, בהתאם להוראות התקן הישראלי, וכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

42. ביצוע העבודות יושלם עד ליום 01.03.26.

43. לנוכח הערת המומחה בסעיף 8.3 לחוות הדעת כי ייתכנו שינויים בחלק מפרטי העבודות, בהתאם לממצאים בשטח לאחר עבודות הפירוק; ובשים לב לבדיקות שיש לבצע, אני מורה כי העבודות המפורטות בסעיפים 38-40 תבוצענה בפיקוחו של לאוניד ניקלשפארג או אחר מטעמו.

44. חביב יישאו בעלות הפיקוח, ועליהם לפנות למומחה ניקלשפארג בתוך 7 ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין ולשלם לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך 7 יום ממועד הדרישה.

45. חביב ימציאו לתובעות אישור בכתב מאת המומחה על השלמת ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות.

46. אין לבצע תיקונים בניגוד להוראות פסק דין זה. ביצוע תיקונים שלא בהתאם להוראות פסק הדין, ובפרט ההוראה המטילה חובת פיקוח על ביצוע העבודות, תיחשב הפרה של פסק הדין.

בחינת ממצאי המומחה בקשר לליקויים ברכוש המשותף

47. בחוות הדעת קבע המומחה כי הרטיבות בדירת התובעות נגרמת גם בשל ליקויים בגג המשותף, מעל לדירת הנתבעים (סעיפים 5 ו-7 לחוות הדעת).

48. הנציגות לא הגישה כתב הגנה ולא לקחה חלק בהליך, למרות שכתב התביעה הומצא לה כדין (ראו הודעת התובעות מיום 27.03.25).

49. לאחר בחינת חוות הדעת מצאתי שיש לאמץ את קביעותיו של המומחה. מכוח חובתה לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי אני מחייבת את הנציגות לתקן את הליקויים **בגג המשותף**, בהתאם להמלצות המומחה **בסעיף 8.2 לחוות הדעת**, כדלקמן:

א. להעביר צינורות מים של דירת הנתבעים, אשר חודרים מטה דרך גג הבניין, דרך פרט "מקל סבא", לצקת הגבהת בטון/ קוביית בטון סביב פרט "מקל סבא" ולתקן איטום באמצעות מריחת יסוד, ריתוך יריעות ביטומן ומריחת חומר איטום ביטומני משחתי עמיד בקרינת שמש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. לבצע בדיקת המטרת מים במשך כשעה באזור חדירת צינורות מים של דירת הנתבעים לגג.

50. העבודות לתיקון הליקויים בגג המשותף תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלו, בהתאם להוראות התקן הישראלי, וכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

51. ביצוע העבודות יושלם עד ליום 01.03.26.

52. במקרה של מחלוקת או שאלה בקשר לביצוע העבודות יש לפנות למומחה לצורך קבלת הבהרות, כפוף לכך שמדובר בעניין שהוא בתחום מומחיותו. התקשורת עם המומחה תיעשה בכתב, עם העתק במקביל לצד שכנגד.

53. בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, תמציא הנציגות לתובעות מסמך מאת הקבלן המבצע, המאשר כי העבודות בוצעו בהתאם לפסק דין זה, **לרבות בדיקת המטרה**. אי הצגת אישור כאמור תיחשב הפרה של פסק הדין.

54. אם יהיה צורך בנקיטת הליכים משפטיים לאכיפת פסק הדין, מוסמכת רשות האכיפה והגבייה למנות בעלי מקצוע לביצוע העבודות וכן גורם מפקח, כפי שתמצא לנכון.

מחיקת הסעדים הנזיקיים

55. בהתאם להחלטת המינוי, התייחס המומחה לעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעות. למרות האמור, ומטעמים של העדר סמכות עניינית, מצאתי שלא לתת סעד בעניין זה.

56. סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קובע את זכותו של בעל דירה לדרוש מהנציגות או מבעל דירה לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף, בהתאמה שעלול לפגוע בדירתו. בתביעה לפי סעיף זה מוסמך המפקח על המקרקעין לדון מכוח סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, המקנה לו סמכות ייחודית לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון".

57. אין בתקנון או בחוק הוראה המסמיכה את המפקח ליתן סעד בקשר לנזקים בדירת מבקש התיקון, בין צו עשה ובין פיצוי כספי - עילתם של סעדים אלו בפקודת הנזיקין. ודוק; סמכותו של המפקח על המקרקעין לדון בתביעה בעילה נזיקית מוגבלת לתביעה שעילתה הסגת גבול, כפי שנקבע מפורשות בסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין; לא הוקנתה למפקח על המקרקעין סמכות לדון בתביעות בעילות נזיקיות אחרות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/174/2024

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. למרות שהסעד הנזיקי נלווה וטפל לסעד העיקרי המצוי בסמכותי הייחודית, ועל אף החסרונות הכרוכים בפיצול התביעה ולפרקטיקה הנוהגת בהקשר זה - יש להיצמד להוראות החוק. ההקפדה על כללי הסמכות העניינית נדרשת ביתר שאת ביחס ל"טריבונלים מיוחדים" שעליהם נמנית ערכאה זו, בהתאם לפסיקה המורה כי **"יש לפרש בצמצום הוראות המעניקות סמכות ייחודית לטריבונלים מיוחדים, על חשבון סמכותם של בתי המשפט הרגילים, בעלי הסמכויות הכלליות"** [ראו: רע"א 15965-03-25 ישראל אלגרבלי נ' דימיטרי רינדזיונסקי (נבו) 29.6.2025].

59. עוד בעניין זה, ראו בפסק דין שניתן לאחרונה בתיק 56270-03-25 (מחוזי חיפה) **ברדוגו נ' ו.צ. יזמות והשקעות** (02.11.25) על פסק הדין בהליך (מפקח על המקרקעין חיפה) 165/24 ו.צ. **יזמות והשקעות נ' ברדוגו** (06.02.2025) - בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת החיוב הכספי שהוטל על הנתבעים בגין עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, חרף הסכמתם מראש של הנתבעים, שימונה מומחה גם לצורך הערכת עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת [כן ראו: רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים** (נבו 9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.2019)].

60. בהתאם לאמור, אני מורה על מחיקת התביעה בקשר עם נזקי הרטיבות בדירת התובעות. מאותם טעמים אני מורה על מחיקת התביעה בקשר לסעדים שעניינם הפסד דמי שכירות ופיצוי בגין עוגמת נפש (סעיפים 3.19.1 ו-3.19.4 לכתב התביעה). שמורה לתובעות הזכות להגיש תביעה לערכאה המוסמכת; אין באמור להביע עמדה כלשהי ביחס לתביעה זו.

הוצאות ההליך

61. תקנה 152 לתקנות קובעת כי בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עלית פ"ד** (ס' 1) 600, 618 (2005)]. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי **"בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך"**. לפי תקנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/174/2024

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, כפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

62. בחנתי את טענות הצדדים ואת החומר שלפניי. מצד אחד, נתתי דעתי לתוצאת פסק הדין, אשר משמעה קבלת טענות התובעות לנזקי רטיבות בדירתן, שמקורם בדירת הנתבעים וברכוש המשותף. מצד שני, לקחתי בחשבון את התנהלות הצדדים בהליך וקודם לו; את העובדה שלא הוגשה חוות דעת מומחה מטעם התובעות; את החלק שבו נשא כול צד בתשלום למומחה; את היחס בין הסעדים שנתבעו לסעדים שנפסקו. בחנתי את האסמכתאות שהגישו התובעות כנדרש בתקנה 155 לתקנות.

63. במכלול השיקולים השונים שפורטו לעיל, אני מורה על חיובם של מחמוד אגא, חביב עאוני וחביב ויולא, שלושתם יחד ולחוד, בהוצאות התובעות בסך 10,819 ₪. כן אני מחייבת את הנציגות בהוצאות התובעות בסך 3,128 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

64. למען הסר ספק יובהר שבכול הוצאה שבה חויבה הנציגות בהליך זה, ובכול הוצאה שתוציא הנציגות לצורך תיקון הליקויים ברכוש המשותף, על כול בעלי הדירות להשתתף, לרבות התובעות וחביב, זאת בהתאם לחובתם הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, להשתתף בכול הוצאה הקשורה לניהול ותחזוקה של הרכוש המשותף.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ה' אדר תשפ"ו, 24 בדצמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין